



# 新的注意义务？

## Novel Duty of Care

中文学习指南 | 面向没有法律基础的英语专业学生。这里讨论英格兰与威尔士的过失侵权法，并保留重要英文术语。

### 第一步：先看问题，不要先看事物有多新

在过失侵权法中，duty of care（注意义务）是法律要求某人在特定关系中采取合理谨慎的义务。例如，司机应合理注意其他道路使用者。Novel duty 指现有判例与原则尚未解决、有人请求法院承认的一种新的法律义务。“新”说的是法律问题，不只是工具或场景新。[2]

虚构例子：有人操控送货机器人，却不注意前方，机器人撞伤行人。机器人很新，但“自己的活动造成可预见的人身伤害”可能已有规则可用。反过来，如果一个公开发布信息的平台被要求赔偿所有读者的投资损失，法院可能需要仔细界定信息目的、双方关系和拟议义务的范围。两个例子都不能不看具体事实就断定胜负。

### 第二步：先寻找已有规则

法官会先问：已有案件是否处理过相似的法律关系和伤害？如果有，就运用那项规则。然后还要分别问：被告是否违反义务（breach）？违反义务是否造成损害（causation）？损害能否依法获赔？找到 duty，并不等于原告已经赢得赔偿。[2]

Precedent（先例）是对后来案件有法律意义的既有判决。Analogy（类比）不是看表面相像，而是比较与义务有关的关系、行为和风险。Incremental development（渐进发展）意味着从已有类别逐步发展规则，而非每遇到新东西就从零设计一套规则。[2]

### 第三步：什么时候谈 Caparo 的三个考虑？

在真正需要考虑新义务时，可以问：foreseeability（可预见性）——这种伤害是否可合理预见？proximity（法律关系上的接近性）——双方关系是否足够密切，并非只看距离？fair, just and reasonable（公平、公正、合理）——承认所主张的义务，责任范围是否合理？这些不是每个过失案件都必须机械填写的三道题。[1, 2]



# 财务报告与投资者 Caparo

## 第四步：先认清谁要求谁负责

Caparo Industries plc v Dickman [1990] 2 AC 605 [1]：Caparo 买入 Fidelity 公司的股份，并在后来继续购买、谋求收购。它认为已公布、经审计的公司账目夸大了财务状况，便向审计师索赔投资损失。

Claimant（原告）是 Caparo；defendants（被告）包括审计师。

问题不是“账目数字绝对正确吗”，而是更早一步：审计师编制供公司股东集体使用的法定审计报告时，是否也对依赖公开账目买股票的潜在投资者或个别股东承担本案主张的注意义务？

## 第五步：为什么“可能有人会读”还不够？

审计报告有特定的法定目的。审计师没有因此向公众所有可能的投资者提供个别投资建议。即使可以预见有人看到报告后买股票，也不能仅凭这一点就把责任扩大到每一位买入者和每一次交易。[1]

谁赢了？为什么？审计师赢了；上议院允许他们的上诉，认为他们对 Caparo 作为潜在投资者、或为投资而买入股份的个别股东，不负本案主张的注意义务。法院解决的是这项先决的义务问题，并没有据此认定争议账目中的每个数字都真实。[1]

Pure economic loss（纯粹经济损失）在这里指并非由人身伤害或其他财产的物理损坏引起的金钱损失。Caparo 要求赔偿的就是投资损失。报告原本为谁准备、用于什么决定，因此格外重要。

## 第六步：不要误读“三项考虑”

Caparo 讨论了可预见性、接近性和公平合理性，也强调通过类比与渐进发展处理新类别。英国最高法院后来在 Robinson 中解释：不能把 Caparo 误当成每一个过失案件通用、机械的三阶段测试。[2]

自己试问：如果审计师须对每个读到公开报告而交易的人负责，谁可以起诉？哪些交易算在内？责任从哪里开始、在哪里结束？这帮助我们理解法院为什么重视报告的用途与关系范围。



# 警察行动与路人 Robinson

## 第七步：事实有争议，不一定需要新义务

Robinson v Chief Constable of West Yorkshire Police [2018] UKSC 4 [2]：警察在繁忙街道试图逮捕一名涉嫌贩毒的人。双方挣扎时撞到附近的 Robinson 女士，导致她受伤。她请求警方赔偿。

案件经过几级法院。初审法官认为警察有过失，却误以为警察享有免于这类责任的保护；上诉法院又认为警方不负注意义务，并否定违反义务。最高法院必须弄清楚：警察在自己的逮捕行动中造成旁人身体受伤时，是否适用已有规则？

## 第八步：辨别“造成伤害”与“没有阻止伤害”

这里不是有人要求警察保护公众免于一个与警察行动无关的危险。警察自己的行动碰撞了路人。一般原则早已要求人们合理小心，避免自己的行为对附近的人造成可预见的人身伤害。法院无需为警察另造一项新义务，也无需重新机械套用 Caparo。[2]

谁赢了？为什么？Robinson 女士赢得最高法院上诉。警方没有一般性的豁免；警员对她负有合理谨慎义务，且违反义务并造成她受伤，因此警察局长承担责任。案件发回决定具体赔偿金额，最高法院并未在该判决中确定数额。[2]

想一想：如果一辆外形非常新奇的车辆被人不小心开上人行道，撞伤行人，车的设计“新”并不会自动让注意义务成为新的法律问题。分析仍要看既有的人身伤害原则、具体过失和因果关系。

## 第九步：真正新问题怎样处理？

如果先例不能回答拟议义务，法院才比较最接近的案件，考虑关系和责任范围，避免没有道理的区别。Caparo 的三个考虑可能在这里帮助思考，但不能替代对已有法律的分析。[2]



# 医院接待与误导信息

## Darnley

### 第十步：先把事实按时间顺序读清楚

Darnley v Croydon Health Services NHS Trust [2018] UKSC 50 [3] : Darnley 先生头部受伤后去了医院急诊。他被告知可能要等四到五小时才会有医生看诊，却没有被告知头部受伤患者通常会在约三十分钟内接受分诊护士评估。他等了十九分钟就离开，后来病情恶化，造成永久性脑损伤。

A&E 是医院急诊部；triage（分诊）是较早的评估，用来判断谁需要紧急处理。分诊护士与随后看诊的医生不是同一回事。因此单说“等医生四到五小时”，可能让患者误以为在这段时间内都不会有人评估自己。

### 第十一步：分别回答三个法律问题

Duty：医院对前来急诊的患者是否负有合理照顾义务？是，属于已有类别，范围包括合理小心地提供有关就医途径的信息。Breach：所给信息是否不合理地误导患者？法院认为是。说话的人是接待员而非医生，并不因此消除医院的义务。[3]

Causation：误导是否影响了离开的决定和最终损害？初审事实认定：如被告知较早的分诊，Darnley 先生会留下；及时治疗本可使他接近完全康复。在这些事实认定下，他未通知工作人员就离开，没有切断因果关系。[3]

谁赢了？为什么？Darnley 先生赢得最高法院上诉。医院信托机构违反已有的患者注意义务；误导信息与损害之间的因果关系在既有事实认定下成立。案件发回评估赔偿金额。这不是新创“接待员必须完美预测一切等待时间”的普遍规则。[3]

### 第十二步：三案并排看

Caparo：审计师赢，特定投资损失的拟议义务不成立。

Robinson：受伤路人赢，警察自己的行为造成身体伤害，适用已有义务。

Darnley：患者赢，医院对患者的已有义务也涉及不得不合理地提供误导性就医信息。



# 把方法用在新问题上

## A method for new facts

### 第十三步：一张可用于答题的顺序表

1. 确定请求：谁要求谁赔什么损失？
2. 寻找先例：现有原则是否已涵盖这种关系、行为与伤害？
3. 若确实新颖：与哪些案件类比？可预见性、法律关系、责任范围如何？
4. 单独检查：义务成立后，是否违反义务，是否造成可赔偿损害？

虚构练习：一份免费、面向所有人的市场简报出现错误，读者甲据此买入股票后亏损。请先问简报给谁、用于什么目的，发布者是否曾向甲承担个别建议责任，再寻找相似判例。不能只写“亏损可预见，所以有责任”。与此相比，操控车辆撞伤路人的案件通常可以从已有的人身伤害原则开始。

### 理解问题与答案

#### Check your understanding

1. 使用机器人就一定构成 novel duty 吗？

答案：不一定。先问既有的人身伤害原则是否已经回答注意义务问题。

2. Caparo 的三项考虑是什么？是否每案机械套用？

答案：可预见性、法律关系的接近性、公平公正合理。不是每案机械套用；先看已有规则。

3. Caparo 谁赢了？为什么？

答案：审计师赢了。公开审计报告没有使他们对 Caparo 的个别购股决定承担所主张的注意义务。

4. Robinson 女士为什么赢？

答案：警察自己的行动造成她身体受伤；已有义务适用，警员违反义务并造成损害。赔偿金额另行评估。

5. Darnley 中接待员不是医生，医院是否因此无义务？

答案：不是。医院对急诊患者有既存义务；还要看信息是否误导以及是否造成伤害。

6. Darnley 离开医院是否切断因果关系？

答案：在法院认定的事实下没有。他若获知较早的分诊就会留下，及时治疗本可使他接近完全康复。

7. 两个最高法院判决是否定下了最后赔偿金额？

答案：没有。Robinson 与 Darnley 都发回评估具体赔偿额。



# 判决来源与阅读提示

## Sources and reading notes

以下判决已与英文指南一起核查。机器人、信息平台、市场简报以及新奇车辆是教学用虚构情境，不是法院判决。方括号编号对应正文。

[1] Caparo Industries plc v Dickman [1990] 2 AC 605.

上议院判决文本副本。阅读时区分报告的法定用途、投资者的使用方式，以及上诉所解决的注意义务问题。

[阅读判决 / Read judgment](#)

[2] Robinson v Chief Constable of West Yorkshire Police [2018] UKSC 4.

英国最高法院官方判决。第 21–30 段解释为什么不能把 Caparo 当作通用测试；第 68–81 段涉及义务、违反义务及结果。

[阅读判决 / Read judgment](#)

[3] Darnley v Croydon Health Services NHS Trust [2018] UKSC 50.

英国最高法院官方判决。第 16–22 段讨论已有的患者义务，第 25–31 段讨论违反义务与因果关系，第 32 段记载处理结果。

[阅读判决 / Read judgment](#)

### 几个容易混淆的词

Duty 是法律义务；breach 是违反该义务；causation 是行为与损害的因果联系。Appeal allowed（允许上诉）意味着提起该次上诉的人赢得上诉，不必然表示最初起诉的人赢。Caparo 中是审计师的上诉获准；Robinson 和 Darnley 中是受伤原告的上诉获准。

本指南说明英格兰与威尔士的过失侵权法，不是在解释中国侵权法。判决资料核查日期：2026 年 10 月 4 日。